

1. 개정 이유

- 가. 기존 열요금 산정방식은 공공요금 산정원칙에 따라 총괄원가를 보상하는 수준에서 요금을 산정하도록 되어있음. 이를 벗어나는 고시개정이 아닌 기존의 열요금 산정원칙 내에서 지역난방 소비자에게 편익을 제공할 수 있도록 고시개정을 추진
- 나. 사업자의 누적손실, 업계현황 등을 고려하고, 열 원가 절감 노력 및 안정적인 열공급 시스템을 구축하기 위한 합리적인 요금 제도 개편 목적
- 다. 기존 고시의 단순 오타 수정 및 의미 명확화를 통한 고시 정비

2. 주요내용

- 가. 기존 요금 상한규제로 인하여 미회수된 원가 회수 및 요금 반영에 대한 근거규정 마련 (안 제2조제5항, 제9조제3항제8호)
- 나. 사업자별 상한을 별도 산정하지 않는 경우는 한국지역난방공사의 요금으로 준용하고 있으나, 준용 요금의 비율을 변경함으로써 소비자 편익으로의 환원 수단 마련 (안 제9조제4항)
- 다. 산정원칙 내용 추가(제2조제5항)로 인한 문구 수정 및 제9조제4항에서 준용 요금비율 변경에 따라 자료제출에 대한 적용 비율을 명시하는 등 앞선 조항과 정합성 유지를 위한 개정
- 라. 에너지이용효율향상 및 열수송관 안전관리투자 촉진 지원제도 대상을 전체사업자 대상으로 확대하여 열 원가 절감 노력 및 안정적 열공급 유인 (제13조제2항, 별표3)

마. 기타 고시 정비사항 (제1조, 제9조, 제17조)

3. 참고사항

가. 관계법령 : 해당사항 없음

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합 의 : 관계부처 협의 진행 예정

라. 기 타 : 신·구조문대비표, 별첨

지역냉난방 열요금 산정기준 및 상한 지정 일부개정고시안

지역냉난방 열요금 산정기준 및 상한 지정 일부를 다음과 같이 개정한다.

제1조 중 "목적이 있"을 "목적이 있다"로 한다.

제2조에 제5항을 다음과 같이 신설한다.

- ⑤ 요금 산정시 제9조제1항에 따른 열요금 상한으로 인해 발생한 미회수 총괄원가를 열요금에 반영할 수 있다.

제9조제3항 각 호 외의 부분 단서 중 "증금요인만"을 "증감요인만"으로 하고, 같은 항 제1호 중 "도시가스"를 "도시가스 주택용, 일반용"으로 하며, 같은 항에 제8호를 다음과 같이 신설하고, 같은 조 제4항을 다음과 같이 하며, 같은 조 제5항 중 "2년"을 "1년"으로 하고, 같은 조 제6항 중 "매 2개월 마다 도시가스용 천연가스"를 "도시가스 주택용, 일반용"으로 한다.

8. 제1항의 상한으로 인해 발생한 미회수 총괄원가의 회수

- ④ 사업자는 해당 공급구역의 열요금 변경 시 시장기준요금에 별표5의 비율을 곱한 요금을 준용(이하 "준용요금사업자")하거나 제1항에서 지정한 요금 상한의 범위 내에서 요금을 변경하되, 제3항제8호의 미회수 총괄원가를 시장기준요금 이내에서 이연하여 가산할 수 있다. 단,

집단에너지사업법 제17조 제1항에 따라 최초 공급규정을 신고하는 사업자로서 제5항의 연료비를 제외한 총괄원가를 산정할 수 있는 실적 자료가 확보되지 않은 사업자는 열공급 개시연도를 포함한 3회계연도 이상의 결산자료가 확보될 때까지 제1항의 열요금상한을 적용 후 사후정산 할 수 있다.

제12조제1항 본문 중 "제9조"를 "제2조 제5항, 제9조"로 하고, 같은 항 단서 중 "동일요금사업자의 제출 자료"를 "준용요금사업자의 제출자료"로, "갈음할 수 있으며"를 "갈음하되 요금은 시장기준요금에 별표5에 따른 비율을 적용하며"로 하며, 같은 조에 제4항을 다음과 같이 신설한다.

④ 제12조제1항에 따라 사업자가 제출한 자료는 열요금 산정 자료 등의 확인 목적 외의 용도에 이용하여서는 아니된다.

제13조제2항 중 "비동일요금사업자"를 "사업자 (이하 "신청한 사업자")"로 한다.

제17조 중 "2022년 8월 31일"을 "2027년 8월 31일"로 한다.

제18조를 다음과 같이 신설한다.

제18조(규제의 재검토) 산업통상자원부장관은 다음 각 호의 사항에 대하여 2026년 1월 1일을 기준으로 3년마다(매 3년이 되는 해의 1월 1일 전까지를 말한다) 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

1. 제9조 및 별표5에 따른 열요금 상한과 연도별 요금 적용 비율
2. 제12조에 따른 열요금 산정 자료 등 확인

별표 3 I 제2호나목 및 같은 호 라목제3항 중 "비동일요금사업자"를 각각 "신청한 사업자들"로 하고, 같은 항 기호(*) 중 "전체 비동일요금사업자"를 "신청한 사업자들"로 하며, 같은 기호(*) 중 "비동일요금사업자"를 "신청한 사업자들"로 한다.

별표 5를 별지와 같이 신설한다.

부 칙

제1조(시행일) ① 이 고시는 2026년 4월 1일부터 시행한다. 다만, 제9조 제5항은 최초 시행 연도에 한하여 고시 시행일부터 적용한다.

② 제2조 제5항 및 제9조 제3항 제8호에 따른 미회수 총괄원가 회수의 적용 시기는, 사업자가 집단에너지사업법 제17조 제1항에 따라 최초로 공급규정을 신고한 날로부터, 최초로 미회수 총괄원가가 회수되는 시기까지로 한다.

[별표 5]

연도별 요금 적용 비율

1. 제9조 제4항, 제12조제1항에서 적용할 비율은 아래 표와 같이 시기별로 구분하며 해당 비율을 시장기준요금에 곱하는 방식으로 한다.

<시기별 비율>

적용시기	~2026년6월	~2027년6월	2027년7월~
비율	98%	97%	95%

신·구조문대비표

현행	개정안
제1조(목적) 「집단에너지사업법」 제17조에 의거 지역냉난방사업의 열요금 상한제도를 시행하는 데 필요한 사항 및 열요금상한을 객관적이고 일관성 있게 산정하기 위해 필요한 기준을 정하고, 국가에너지이용효율 향상 및 열수송관 안전관리 투자촉진에 기여하기 위한 지원제도와 그 시행에 관하여 필요한 사항을 규정하는데 그 목적이 있다.	제1조(목적) ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- <u>목적이 있다.</u>
제2조(요금의 산정원칙) ① ~ ④ (생략) <u><신설></u>	제2조(요금의 산정원칙) ① ~ ④ (현행과 같음) <u>⑤ 요금 산정시 제9조제1항에 따른 열요금 상한으로 인해 발생한 미회수 총괄원가를 열요금에 반영할 수 있다.</u>
제9조(열요금 상한) ① (생략)	제9조(열요금 상한) ① (현행과 같음)
② 삭제	③ ----- ----- -----
③ 사업자는 다음 각호의 경우에는 열요금을 변경할 수 있으며, 산업통상자원부장관이 공급	

규정을 신고수리한 날로부터 그 효력이 발생한다. 다만, 각 호의 사유에 의하여 열요금을 변경하는 경우에는 해당 사유로 인한 증감요인만을 반영하여야 한다.

1. 도시가스 요금 변동

2. ~ 7. (생략)

<신설>

④ 사업자는 해당 공급구역의 열요금 변경 시 시장기준요금을 준용(이하 “동일요금사업자”)하거나 제1항에서 지정한 요금 상한의 범위 내에서 요금을 변경(이하 “비동일요금사업자”)할 수 있다. 단, 집단에너지사업법 제17조 제1항에 따라 최초 공급규정을 신고하는 사업자로서 제5항의 연료비를 제외한 총괄원가를 산정할 수 있는 실적 자료가 확보되지 않은 사업자는 열공급 개시연도를 포함한 3회계연도 이상의 결산자료가 확보될 때까지 비동일요금사업자로서 열요금상한을 적용 후 사후정산

-----.

증감요인만-----.

1. 도시가스 주택용, 일반용 --

2. ~ 7. (현행과 같음)

8. 제1항의 상한으로 인해 발생한 미회수 총괄원가의 회수

④ 사업자는 해당 공급구역의 열요금 변경 시 시장기준요금에 별표5의 비율을 곱한 요금을 준용(이하 “준용요금사업자”)하거나 제1항에서 지정한 요금 상한의 범위 내에서 요금을 변경하되, 제3항제8호의 미회수 총괄원가를 시장기준요금 이내에서 이연하여 가산할 수 있다. 단, 집단에너지사업법 제17조 제1항에 따라 최초 공급규정을 신고하는 사업자로서 제5항의 연료비를 제외한 총괄원가를 산정할 수 있는 실적 자료가 확보되지 않은 사업자는 열공급 개시연도를 포함한 3회계연도 이상

할 수 있다.

⑤ 열요금 중 연료비를 제외한 총괄원가는 사업자별로 2년 주기로 산정하여 적용할 수 있다.

⑥ 사업자는 매 2개월 마다 도시가스용 천연가스 요금변동이 발생하는 경우 시장기준요금 사업자의 조정률을 적용하여 열요금을 조정할 수 있으며, 시장기준요금사업자의 조정률은 도시가스용 천연가스 요금조정률에 시장기준요금사업자의 전체 열측 연료비 중 천연가스가 직접 또는 간접적으로 차지하는 비중을 반영한 민감도를 적용하여 산정한다.

⑦ ~ ⑨ (생략)

제12조(열요금 산정 자료 등 확인) ① 산업통상자원부장관은 제9조 제1항, 제5항, 제7항 및 제5장의 적용을 위하여 사업자가 제출한 자료의 적정성을 사후에 확인한다. 다만, 동일요금 사업자의 제출 자료는 시장기준

의 결산자료가 확보될 때까지
제1항의 열요금상한을 적용 후
사후정산 할 수 있다.

⑤ -----
----- 1년 -----
-----.

⑥ ----- 도시가스 주택용, 일반용 -----

-----.

⑦ ~ ⑨ (현행과 같음)

제12조(열요금 산정 자료 등 확인) ① -----
제2조 제5항, 제9조 -----

----- 준용요금 -----
사업자의 제출자료-----

요금사업자의 자료로 갈음할 수
있으며, 제9조 제9항에 의한 열
요금상한 예외사업자의 적정성
확인 은 별도의 방법이나 절차를
적용할 수 있다.

②·③ (생략)

<신설>

제13조(지원제도의 종류 및 적용
대상 사업자) ① (생략)

② 제1항의 적용대상은 제12조
에 의한 열요금 산정 자료 등
확인 신청 시 본 지원제도 적용
을 함께 신청한 비동일요금사업
자로서 본장에 따른 지원대상금
액이 산정되는 사업자로 한다.

제17조(재검토기한) 「훈령·예규
등의 발령 및 관리에 관한 규
정」(대통령훈령 제394호)에 따
라 이 고시 발령 후의 법령이나
현실여건의 변화 등을 검토하여
이 고시의 폐지, 개정 등의 조치
를 하여야 하는 기한은 2022년
8월 31일까지로 한다.

----- 갈음하되
요금은 시장기준요금에 별표5
에 따른 비율을 적용하며-----

②·③ (현행과 같음)

④ 제12조제1항에 따라 사업자
가 제출한 자료는 열요금 산정
자료 등의 확인 목적 외의 용도
에 이용하여서는 아니된다.

제13조(지원제도의 종류 및 적용
대상 사업자) ① (현행과 같음)

② -----

----- 사업자 (이하
“신청한 사업자”)-----
-----.

제17조(재검토기한) -----

----- 2027년
8월 31일-----.

<u><신 설></u>	<u>제18조(규제의 재검토) 산업통상</u> <u>자원부장관은 다음 각 호의 사</u> <u>항에 대하여 2026년 1월 1일을</u> <u>기준으로 3년마다(매 3년이 되</u> <u>는 해의 1월 1일 전까지를 말한</u> <u>다) 그 타당성을 검토하여 개선</u> <u>등의 조치를 하여야 한다.</u> <u>1. 제9조 및 별표5에 따른 열요</u> <u>금 상한과 연도별 요금 적용</u> <u>비율</u> <u>2. 제12조에 따른 열요금 산정</u> <u>자료 등 확인</u>
---------------------------	---